

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2534 กรมการปกครอง โจทก์
จำสืบตำรวจ เกษมศักดิ์ เรื่องกรไกร กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 420, มาตรา 448

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 42 วรรคสอง, มาตรา ข้อ 44 วรรคแรก

ขณะโจทก์ฟ้องอธิบดีกรมโจทก์ไปราชการต่างจังหวัด รองอธิบดีกรมโจทก์เป็นผู้รักษาการแทนอธิบดีย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนของโจทก์และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ แทนโจทก์ได้เช่นเดียวกับอธิบดีตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายนพุทธศักราช 2515 ข้อ 42 วรรคสอง และข้อ 44 วรรคแรก รองอธิบดีจึงมีอำนาจลงนามในใบแต่งตั้งนายความให้ฟ้องได้โดยมิต้องมีการมอบหมายจากอธิบดี ผู้แทนของกรมโจทก์คืออธิบดี จังหวัดเป็นนิติบุคคลต่างหากจากกรมโจทก์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมิใช่ผู้แทนของโจทก์ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรู้ถึงตัวผู้ทำละเมิดนั้นจะถือว่าโจทก์รู้ยังไม่ได้ อธิบดีกรมโจทก์ได้รู้ถึงตัวผู้ทำละเมิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มีหน้าที่อยู่เวรยาม แต่ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมสั่งให้จำเลยที่ 1 ไปราชการที่กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 จึงไปราชการโดยไม่แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรทราบตามระเบียบซึ่งกำหนดว่า ผู้ใดไม่สามารถอยู่เวรวันใดได้ให้แจ้งหัวหน้าทราบ จึงไม่มีการจัดเวรยามอยู่รักษา

การณ์ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโจทก์ถูกคนร้ายลักไป การที่จำเลยที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องมีตามที่กำหนดไว้โดยไม่บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 จัดเวรยามแทนในเมื่อตนจะต้องไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่อาจมาอยู่เวรยามตามกำหนด จึงเป็นเหตุโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นของโจทก์ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งสามได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานพัสดุของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม โดยจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เป็นเวรยามรักษาความปลอดภัยห้องเก็บศาสตราวุธ จำเลยที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 และเป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานในหน้าที่พลการทั้งหมด และมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งมีหน้าที่จัดเวรยามเฝ้ารักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย จำเลยที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการประเภทศาสตราวุธโดยตรงโดยเฉพาะหน้าที่เก็บรักษาศาสตราวุธ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2522 นายอำพันหรือขาว ชองทอง บุตรของจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกอีกหลายคนใช้กุญแจเปิดประตูบุกรุกเข้าไปในห้องศาสตราวุธและร่วมกันลักเอาเครื่องศาสตราวุธซึ่งเก็บไว้ในห้องศาสตราวุธไปคิดเป็นราคา 177,756.25 บาท เหตุเกิดขึ้นเพราะในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มาเข้าเวรยามอันเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเป็นความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังของจำเลยที่ 1 ที่ไม่อยู่เวรยามหรือเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่อาจอยู่เวรยามได้ จำเลยที่ 1 ไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อจัดให้ผู้อื่นเข้าเวรยามแทน

จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชา ก็ประมาณเงินเลอะไม่เอาใจใส่ดูแลกวดขันการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่เวรยามตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือจัดผู้อยู่เวรยาม แทนจำเลยที่ 1 เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ไม่อยู่ นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังมีหน้าที่เก็บ กุญแจเปิดปิดประตูห้องศาสตราภรณ์ด้วย แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 2 กลับประมาณ เลินเล่อมมอบกุญแจดังกล่าวให้นายอำพันหรือขาวบุตรชายของตนซึ่งเป็นบุคคล ภายนอกให้นำไปใช้ไขเปิดปิดประตูห้องศาสตราภรณ์ดังกล่าวเสมอมาและจำเลยที่ 2 ยังเคยใช้ให้นายอำพันหรือขาวชนเครื่องศาสตราภรณ์เข้าออกห้องเสมอทำให้นาย อำพันหรือขาวรู้ลู่ทางในห้องเก็บอย่างดี จนกระทั่งวันเกิดเหตุจึงได้ใช้กุญแจดังกล่าว เปิดประตูห้องพาพวกไปลักเครื่องศาสตราภรณ์ของโจทก์ไปได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศาสตราภรณ์ ของโจทก์โดยตรงและมีหน้าที่ดูแลตรวจตราห้องเก็บเครื่องศาสตราภรณ์ แต่จำเลย ที่ 3 กลับละเลยไม่หมั่นตรวจตราดูแลเป็นเหตุให้คนร้ายลักเครื่องศาสตราภรณ์ของ โจทก์ไปได้ จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วยขอให้จำเลยทั้งสาม ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 105,871.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การทำนองเดียวกันว่า นายโชคก วีระธรรมพูลสวัสดิ์ ไม่มีอำนาจฟ้องคดี แทน ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว เพราะฟ้องคดีเกิน 1 ปีหลังจากที่ทราบเหตุแห่ง ละเมิดและรู้ตัวผู้พึงใช้ค่าสินไหมทดแทนโจทก์ได้ทรัพย์สินที่คนร้ายลักไปคืนมาหมด แล้ว โจทก์จึงไม่เสียหายตามฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้ประมาณเงินเลอะโดยละทิ้งหน้าที่ เวรยามเพราะในช่วงเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร กลับมาถึง จังหวัดนครพนมหลังเกิดเหตุแล้ว ส่วนการจัดหาเวรยามอยู่แทนจำเลยที่ 1 นั้น ผู้ กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมซึ่งทราบเรื่องดีย่อมมีหน้าที่จัดหาคนมาอยู่เวร

ยามแทนมิใช่หน้าที่ของจำเลยที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จริง แต่เฉพาะงานปลาทิศการของทางราชการตำรวจเท่านั้น ททรัพย์สินของโจทก์ตามฟ้องเจ้าหน้าที่ของโจทก์นำมาฝากไว้แก่ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมโดยตรงและเก็บไว้ในอาคารต่างหากจากอาคารของปลาทิศการตำรวจที่จำเลยที่ 2 ทำงานอยู่การขนย้ายเครื่องศาสตราภรณ์เจ้าหน้าที่ของโจทก์ดำเนินการเองโดยไม่จำเป็นต้องให้จำเลยที่ 2 รับรู้เพราะเป็นคนละสายงานกันจำเลยที่ 2 จึงไม่อาจทราบได้ว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำมาฝากไว้มีอะไรบ้าง จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังแล้วความเสียหายของโจทก์มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 แต่ประการใด บุตรชายของจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุเรียนหนังสืออยู่ที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มิได้เป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องจำเลยที่ 2 ไม่เคยมอบกุญแจห้องศาสตราภรณ์ให้บุตรชายหรือแม้กระทั่งให้มาอยู่กับสถานที่ราชการเลย ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ไปราชการต่างอำเภอและผลการสอบสวนปรากฏว่าคนร้ายเข้าทางช่องลมมิได้เข้าออกทางประตูที่ใส่กุญแจไว้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่จำเป็นต้องอยู่เวรยามทุกวัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบงานปลาทิศการและต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งศาสตราภรณ์ต่าง ๆ โดยเป็นผู้เก็บกุญแจห้องเก็บทรัพย์สินและเครื่องศาสตราภรณ์ไว้ด้วย เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ไม่อยู่เวรยามตามหน้าที่ ส่วนจำเลยที่ 2 เก็บรักษากุญแจห้องไม่ดีทำให้นายอำพันหรือขาว ชองทอง บุตรของจำเลยที่ 2 ลักกุญแจดังกล่าวไขห้องเก็บศาสตราภรณ์ของโจทก์ แล้วร่วมกับพวกลักเครื่องศาสตราภรณ์บางส่วนของโจทก์ไป จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินจำนวน 105,871.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระ

เสร็จโดยให้แบ่งชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้โจทก์คนละกึ่งหนึ่งโจทก์อุทธรณ์ขอให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ขอ
ให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อแรกว่าอธิบดีโจทก์
มิได้มอบอำนาจให้นายโชดกรองอธิบดีลงนามแต่งตั้งทนายความฟ้องคดีจึงไม่มี
อำนาจฟ้อง เห็นว่าขณะโจทก์ฟ้องคดีนายฉลองอธิบดีโจทก์ไปราชการต่างจังหวัด
นายโชดกรองอธิบดีโจทก์เป็นผู้รักษาการแทนอธิบดี เช่นนี้ ในช่วงนั้นนายโชดกผู้
รักษาการแทนอธิบดีย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนของโจทก์ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ
แทนโจทก์ได้เช่นเดียวกับอธิบดีตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
218 ลงวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2515 ข้อ 42 วรรคสองและข้อ 44 วรรคแรก
นายโชดกจึงมีอำนาจลงนามในใบแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีโดยมิต้องมีการมอบ
หมายจากอธิบดี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาในข้อสองว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมีหน้าที่แทนตัวโจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรู้ถึงตัวผู้ทำละเมิดเกิน 1 ปีแล้ว โจทก์มาฟ้องคดีจึง
ขาดอายุความ เห็นว่าผู้แทนของโจทก์คือ อธิบดี จังหวัดนครพนมนั้นเป็นนิติบุคคล
ต่างหากจากโจทก์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงมิใช่ผู้แทนของโจทก์การที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมรู้ถึงตัวผู้ทำละเมิดนั้นจะถือว่าโจทก์รู้ยังไม่ได้ กรณีของ
จำเลยที่ 1 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าอธิบดีโจทก์ได้รู้ถึงตัวผู้ทำละเมิด เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 คดีของโจทก์จึงไม่
ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาสุดท้ายว่า มิได้ทำละเมิดด้วย ตามข้อเท็จจริงที่ยุตินั้น
เหตุที่คนร้ายลักเอาเครื่องศาสตราภรณ์ที่เก็บไว้ในคลังพัสดุไปได้ เนื่องจากในวันเกิด

เหตุที่ไม่มีเวรยามอยู่ตามระเบียบซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่อยู่เวรยาม ผู้ที่มีหน้าที่อยู่เวรยามตามที่จัดไว้ได้มีระเบียบกำหนดตามเอกสารหมาย จ.14 และ จ.15ว่า ผู้ใดไม่สามารถอยู่เวรวันใดได้ให้แจ้งหัวหน้าเวรทราบ จำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมให้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 จึงไปราชการโดยไม่แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าเวรทราบ จึงไม่มีการจัดเวรยามอยู่รักษาการณ์เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโจทก์ถูกคนร้ายลักไป เห็นได้ว่า การที่จำเลยที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องมีตามที่กำหนดไว้โดยไม่บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 จัดเวรยามแทนในเมื่อตนจะต้องไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่อาจมาอยู่เวรยามตามกำหนด ทำให้ไม่มีเวรยามอยู่ดูแลเป็นโอกาสให้คนร้ายเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ในคลังพัสดุไปได้เช่นนี้ การละเลยต่อหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเหตุโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นของโจทก์ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ด้วย"

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ